

1500295-58.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO BORGES AZARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu PAULO BORGES AZARIAS, com qualificação completa a fls. 07, foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, c.c. o art. 61, II, "j", do Código Penal, porque no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500295-58.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500295-58.2022.8.26.0594

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO BORGES AZARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu PAULO BORGES AZARIAS, com qualificação completa a fls. 07, foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, c.c. o art. 61, II, "j", do Código Penal, porque no dia 10 de março de 2022, às 9h37min., na Praça Rui Barbosa, centro, em Bauru, teria trazido consigo, para o tráfico ilícito, 6,06g de maconha, repartidos em duas porções e 2,05g de crack, divididos em quinze porções, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar através de defensora dativa.

Então, a denúncia foi recebida, citando-se o réu.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes nada requereram na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em seus memoriais, o Ministério Público, apontando fundada dúvida quanto à existência do crime, requereu a improcedência da ação penal.

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência probatória.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico, que demonstram que as substâncias foram apreendidas e que possuem qualidade de entorpecente.

Não obstante isso, não se produziu, sob o contraditório, provas que fossem suficientemente robustas para convencer da autoria do crime que foi imputado ao acusado.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Carlos Roberto Valverde, que é policial militar, afirmou que, na ocasião dos fatos, recebeu informação, dada por um transeunte, de que o réu estaria praticando tráfico de drogas na Praça Rui Barbosa, mas não se recordava de detalhes da ação policial, nada tendo esclarecido, de concreto, sobre a posse de entorpecentes pelo acusado.

A testemunha Ricardo José Pedro, que também é policial militar, não se recordou dos fatos.

Por fim, é preciso não perder de vista que o réu, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria do crime, afirmando que desconhecia a existência daqueles entorpecentes que teriam sido encontrados naquela praça, em uma caixa de ferro que não lhe pertencia.

Então, não há o que possa autorizar segura conclusão sobre o vínculo do acusado com a droga apreendida, e diante da dúvida, a improcedência da ação penal é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal, para absolver o réu PAULO BORGES

AZARIAS, RG n. 43.184.716, com qualificação completa a fls. 07, da acusação contida na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Bauru, 28 de setembro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA